

1500797-37.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Injúria

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... em juízo, disse que já foi preso foi "tráfico, assalto e Maria da Penha" pela mesma vítima. Negou os fatos. Sustentou que a vítima lhe contatava todas as terças e quintas para que fosse ver sua filha. Recebeu a notificação da medida protetiva, mas não sabia se era algo relacionado a pensão alimentícia. Foi informado pela vítima sobre as medidas protetivas, com o intuito de não poder ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500797-37.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500797-37.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Injúria (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086489/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 23946258 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2086489 - DEL.DEF.MUL. LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Dierik Yuri Souza da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

DIERIK YURI SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no tipo previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, pois, no dia 29 de março 2022, em uma primeira oportunidade no período da manhã e em outra oportunidade no final da tarde, na Rua Dourado D'Oeste, nº. 50, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca de Lins, teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, em relação à sua ex-companheira Ana Carolina Viel.

Segundo a inicial acusatória, restou apurado que no dia 28/02/2022 nos autos do processo 1500065-95.2022.8.26.0600, foram deferidas em favor da vítima e em desfavor do acusado medidas protetivas, dentre as quais a proibição de o acusado se aproximar a menos de 100 metros de distância da vítima e seus familiares, bem como de frequentar locais normalmente por ela frequentados. Todavia, mesmo cientificado,

em 29/03/2022 compareceu à residência da Vítima e, no período da manhã a teria ameaçado de morte e agressão física. Ao final da tarde do mesmo dia a teria ofendido com xingamentos, bem como voltou a ameaçar a vítima. O acusado foi preso em flagrante delito, tendo sido decretada sua prisão preventiva (fls. 85/86).

Recebida a denúncia em 07/04/2022 (fls.114). O acusado foi pessoalmente citado (fls.128).

Defesa escrita às fls.120/122.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima e uma testemunha policial militar arrolada na denúncia. Procedeu-se ao interrogatório do réu.

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 152/157); a Defesa técnica, por seu turno, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta e, em caso de condenação, que seja considerado não haver reincidência específica e a exclusão da taxa judiciária (fls. 159/163).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisado o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica descrita na denúncia.

A materialidade delitativa restou confirmada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, cópia da decisão deferindo medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06 nos autos 1500065-95.2022.8.26.0600 (fls. 44/46), bem como a intimação do acusado em relação a tais medidas (fl. 64), boletim de ocorrência de fls. 66/67, bem como pelos depoimentos da vítima prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

Também a autoria pela prática criminosa restou induvidosa pelos elementos de prova colhidos durante a fase policial e, em especial, a instrução processual em Juízo. A vítima Ana Carolina Viel, em juízo, relatou que se relacionava com o réu e tiveram dois filhos. Quando teve sua filha passou a ser muito agredida por Dierik. Já foi internada. Seu ouvido foi lesionado e já teve o maxilar trincado. Buscou a medida protetiva pois não aguentava mais ser agredida. Seu ex-companheiro ia em sua casa dizendo eu queria ver a filha, mas o objetivo era lhe agredir. O réu jogou o documento da medida protetiva em seu rosto e disse que um papel não o segurava. Os vizinhos acionaram a polícia. Quando os militares chegaram, Dierik alegou que não havia sido intimado sobre a medida protetiva. O réu dizia que caso se envolvesse com outro homem, seria morta. Dierik falava também que caso ele fosse preso, esperaria a melhor hora para matá-la. O réu foi até sua casa duas vezes, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde, momento em que foi preso. Em momento algum pediu para que Dierik fosse até sua casa. O réu ia até sua residência alegando queria ver a filha, mas passava a fazer questionamentos e ameaças. Mora com sua mãe. Deixava o réu ver sua filha, mas não abria o portão da residência. Algumas vezes Dierik conseguiu lhe puxar pela blusa, entre as grades do portão. O acusado também arremessava pedras em seu quintal. O autor dos fatos sabia das medidas protetivas. Além das ameaças, já foi agredida com tapas e chutes.

A testemunha de acusação Davi Tardin dos Santos, policial militar, em juízo, disse que foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de ameaça.

Localizaram o réu na frente da casa da vítima. Ana Carolina apresentou o documento comprovando as medidas protetivas. Conduziram as partes à delegacia. A vítima disse que o réu já havia ido lá antes. O acusado alegou que foi até o local ver o filho. O réu Dierik Yuri Souza da Silva, em juízo, disse que já foi preso foi "tráfico, assalto e Maria da Penha" pela mesma vítima. Negou os fatos. Sustentou que a vítima lhe contatava todas as terças e quintas para que fosse ver sua filha. Recebeu a notificação da medida protetiva, mas não sabia se era algo relacionado a pensão alimentícia. Foi informado pela vítima sobre as medidas protetivas, com o intuito de não poder ver sua filha. Podia ver sua filha por 01 hora, na frente da casa de Ana Carolina. No dia que foi preso estava com sua filha no colo. Os militares foram até o local. Disse que pessoa alguma estava brigando. A vítima, alterada, foi até os militares. Disse que sabia da medida protetiva, mas havia sido contatado por Ana

para ir até lá ver a filha. Questionado sobre sua assinatura em um documento informando sobre as medidas protetivas, disse que estava ciente anteriormente. Mesmo ciente foi até a residência de sua ex-companheira. Em momento algum ameaçou Ana. Além do processo sobre as medidas protetivas estava sendo processado para pagamento de pensão. Quando assinou o documento, o Oficial de Justiça não lhe disse que era sobre medidas protetivas, apenas lhe pediu para assinar. Reiterou que não sabia sobre as medidas de proteção. Na data dos fatos sua ex-sogra estava na residência, mas não presenciou sua conversa com Ana Carolina. Ia até o local toda terça e quinta, quando era contatado pela vítima. Aos domingos buscava sua filha. Questionado se o Oficial de Justiça deixou algum documento, disse que não.

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, estão comprovados nestes autos, tendo o crime praticado por duas vezes na mesma data, em nítida continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), eis que a prova coligida é firme no sentido de que o acusado, previamente intimado das medidas de proibição de aproximação e contato, efetivamente dirigiu-se à residência da vítima por duas vezes em horários distintos na data dos fatos, infringindo o comando judicial específico.

Salienta-se que não prospera a tese do acusado de que não tinha ciência do teor da intimação a respeito das medidas protetivas, eis que o acusado possui ensino fundamental completo (fl. 15/16), possuindo plenas condições de compreender o teor da intimação recebida. Além disso, na certidão de fl. 64, o oficial de justiça (com fé pública) certificou ter advertido o acusado das consequências do descumprimento das medidas, de maneira que a tese defensiva não encontra respaldo nos autos.

A isso acresça-se que em crimes praticados de forma clandestina, sem a presença de terceiros, mas apenas do agente e da vítima da infração, o depoimento do ofendido assume particular relevância probatória. Deve-se avaliar a coerência, a coesão, a verossimilhança e a firmeza do relato da vítima a fim de sopesar o valor probatório que se deve a ele atribuir. No mesmo sentido STJ, HC 461.478/PE, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; HC 590.329/SP, Quinta Turma, DJe 24/08/2020; STF, ARE 1.216.238 AgR, Primeira Turma, DJe 25/09/2019.

O relato da vítima é particularmente importante nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando praticados no ambiente doméstico, em que não raro presentes apenas ofensor e ofendido, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, diante do depoimento da vítima em juízo, há elementos probatórios suficientes para embasar a conclusão de que o acusado praticou o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois reconheceu que na data dos fatos foi preso em frente à casa da vítima e que não era a primeira oportunidade que se dirigia até lá após o deferimento das medidas protetivas.

Vale também lembrar que o tipo descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 visa à proteção de dois bens jurídicos distintos: (i) a integridade pessoal da vítima (bem jurídico mediato) e (ii) a administração da justiça (bem jurídico imediato).

Em relação ao suposto consentimento da vítima para a retomada da aproximação e/ou do contato após o deferimento da medida e ainda durante a sua vigência, não se trata de excludente de tipicidade ou de ilicitude do crime, notadamente quando, após o descumprimento da medida protetiva de urgência, sobrevém novo ato de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima (como narrado pela vítima que sofria novas ameaças do acusado nesses contatos).

Não bastasse, portanto, a dupla objetividade jurídica, mesmo sob a ótica da proteção à integridade pessoal da vítima, no caso em que o aparato estatal já verificou a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher e conferiu tutela mediante medida protetiva de urgência, eventual redução ou exclusão da proteção estatal não pode se bastar com o mero consentimento informal da vítima à reaproximação do agressor.

Uma vez provocado, o Estado passa a ter o dever de zelar pela integridade da vítima, de modo a evitar a perpetuação de eventual espiral de violência, de modo que somente a revogação formal das medidas, por nova decisão judicial, afasta a tipicidade da conduta.

Quanto ao tema a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -

TJSP aponta que "o consentimento da vítima não torna lícito o descumprimento da medida protetiva" (TJSP; Apelação Criminal 1505024-65.2019.8.26.0196; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 08/03/2021) e que o "consentimento da ofendida que não tem o condão de afastar a consubstanciação do delito" (TJSP; Apelação Criminal 0000099-42.2019.8.26.0571; 4ª Câmara de Direito Criminal; j. 02/08/2021). Assim, "eventual reconciliação das partes não afasta a responsabilização do réu ou torna a conduta de descumprir medida protetiva atípica" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2239875-61.2020.8.26.0000; 4ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020).

De rigor, portanto, a condenação.

Saliente-se, ademais, que o crime foi praticado por duas vezes (uma pela manhã e outra à tarde). Todavia, por se tratar de crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, aplica-se ao caso o disposto no art. 71 do Código Penal, com a exasperação da pena de apenas um dos delitos.

Passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico a existência de maus antecedentes, assim considerados em razão da reincidência do acusado em mais de um processo (fls. 78/82), sendo que apenas uma das condenações será considerada como agravante (segunda fase da dosimetria), de modo que os demais apontamentos configuram maus antecedentes.

Referido entendimento está amplamente amparado pela jurisprudência do C. STJ em interpretação a contrario sensu quanto à Súmula 241 daquele Sodalício. Nesse sentido:

"Evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes. Precedente." (STJ. HC nº. 343243/SP. 6ª Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. J. em 01/12/2016)

Sendo assim, em razão dos maus antecedentes e ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, majoro a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, fixando-a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a qual é preponderante. De outro lado, não há circunstâncias atenuantes a considerar. Em razão disso, agravo a pena-base em 1/6, passando a pena intermediária a ser de 4 (quatro) meses e (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao crime continuado (art. 71, caput, CP). Em razão do número de infrações (duas) o aumento se dará no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), passando a pena a ser de 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a qual torno definitiva.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, tem-se que, por ser o acusado reincidente, mostra-se adequada a imposição do regime semiaberto. Inviável a conversão das penas aplicadas em restritivas de direito de natureza pecuniária, tendo em vista a vedação legal do artigo 17, da Lei nº 11.340/2006. No mais, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência do acusado (artigo 77, I, do Código Penal).

Inviável o reconhecimento da detração da pena nesta fase processual, eis que este magistrado não dispõe de informações seguras sobre a satisfação dos requisitos subjetivos para a aplicação do benefício, o que reforça a tese de que tal avaliação somente é possível pelo Juízo da Execução.

De outra parte, tendo em vista o regime de pena imposto nesta sentença e por estar o acusado respondendo ao processo preso preventivamente em regime mais severo, o caso é de expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária para que o acusado aguarde o trânsito em julgado da sentença já no regime inicialmente fixado, isto é, semi-aberto, procedendo-se à sua imediata transferência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e o faço para CONDENAR o acusado DIERIK YURI SOUZA DA SILVA, como incurso nas penas do delito previsto no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06, por duas vezes em continuidade delitiva, à pena total de 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O acusado não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Destaco que a cautela foi analisada há pouco tempo e mantida a prisão preventiva dada a ausência de alteração dos pressupostos fáticos que indicaram a necessidade da prisão.

No mais, justifica-se a prisão do acusado para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Reitero a fundamentação da decisão de fl. 145/146 e MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR OUTRORA FIXADA.

Expeça-se guia de execução provisória.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra até a reapreciação do Juízo da Execução quanto a eventual ajuste do regime prisional. Todavia, diante do regime de pena imposto nesta sentença, expeça-se de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária para que o acusado aguarde o trânsito em julgado da sentença já no regime semiaberto, procedendo-se à sua transferência.

Remetam-se cópias da presente sentença à vítima Ana Carolina Viel, preferencialmente por via eletrônica.

Após o trânsito em julgado, providencie-se a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Com trânsito em julgado, expeça-se certidão ao patrono dativo, pelo máximo da tabela.

P.I.C.

Lins, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA